

07.02.2022

לכבוד

מירקם אדריכלות בע"מ
ת.ד. 48004 תל-אביב 61480

(להלן: "היועץ")

הנדון: הזמנת עבודה בפרויקט - "סמל צפון - מגרשים 122, 123" בתל אביב-יפו

הואיל ובין חברת אפריקה ישראל מגורים בע"מ לבין היועץ נחתם חוזה מסגרת (להלן: "חוזה המסגרת") למתן שרותי בקרת תכנון בפרויקטים השונים של אפריקה ישראל מגורים בע"מ ו/או בפרויקטים בהם ניתנו שרותי ניהול על ידה ו/או מי מטעמה בהתאם לתנאי המסגרת הקבועים בחוזה זה וככפוף למשלוח הזמנת עבודה בכתב מאת המזמין ליועץ;

לפיכך, הח"מ (להלן: "המזמין") מזמין בזה מאת היועץ שרותי יעוץ כמפורט להלן-

1. הרינו להזמין בזה מכם שרותי יעוץ על פי תנאי חוזה המסגרת, ועל פי הפרטים המפורטים להלן-
 - 1.1 "האתר" - המקרקעין עליהם חלים תכנית בנין עיר מס' תא/2988 ותוכנית תא/מק/2988/ב על שינוייה מעת לעת וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ו/או המקרקעין הידועות כחלקות 1491, 1492, מגרשים 122, 123, בגוש מס' 6213.
 - 1.2 "הפרויקט" - הקמת פרויקט בן 257 יח"ד, ב-2 בניינים (מגדל מגורים משולב שטחי ציבור בעל 50 קומות עם 226 יח"ד + מבנה מגורים מרקמי בעל 8 קומות עם 31 יח"ד) מעל תניון משותף.
 - 1.3 "המבנה" או "הבניינים" - כמפורט בתשריטי הפרויקט.
 - 1.4 "השירותים המוזמנים" - בקרת תכנון אדריכלי והכנת מפרטי מכר לפרויקט, בעבור המגורים בלבד.
 - 1.5 "המנהל" - שלומי בוקור - אפריקה ישראל מגורים בע"מ
 - 1.6 "המנהל הראשי" - גב' ענת שינגוט
 - 1.7 "לוח הזמנים" - כמפורט בהסכם
 - 1.8 שכר היועץ בהתאם לשירותים המוזמנים בזה ולהוראות חוזה זה - 950 ש"ח ליח"ד בהכפלת כמות יח"ד כמפורט להלן:
סה"כ: 950 ש"ח ליח"ד * 257 יח"ד = 244,150 ש"ח (במילים: מאתיים ארבעים וארבעה אלף ומאה חמישים ש"ח בלבד)
בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן ליום 14.11.21, לא כולל מע"מ, ויכולול את השירותים הבאים:
שכר היועץ ישולם כנגד בצוע שרותי היועץ אשר יוזמנו בהזמנת עבודה ישלם המזמין ליועץ שכר לשיעורין כנגד גמר כל שלב ושלב של שרותי הייעוץ כמוגדר בחוזה:
 - 1.1 על בקרת תכנון אדריכלי (60% מהמחיר ליח"ד)
עם השלמת בקרת תכנון אדריכלי 'לפני היתר' - 30%
עם השלמת בקרת תכנון אדריכלי 'אחרי היתר' - 30% - לפי רשימת שינויים בלבד.
 - 1.2 על הכנת מפרטי מכר (40% מהמחיר ליח"ד)
עם השלמת מפרטי מכר 'לפני היתר' - 25%
עם השלמת מפרטי מכר 'אחרי היתר' - 15% - לפי רשימת שינויים בלבד.

בכבוד רב,

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

המזמין

7.2.22

מירקם
אדריכלות בע"מ

אישור היועץ - חותמת ותאריך

אפריקה ישראל מגורים

חוזה יועץ קרינה אלקטרו-מגנטית

סמל צפון – מגרשים 122,123

סמל צפון

דגש מדידות
הנדסה וייעוץ בע"מ
ח.פ. 513817

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

פרויקט: סמל צפון – מגרשים 122,123
ספק: דגש מדידות, הנדסה וייעוץ בע"מ
גרסה: 2
מס' חוזה: CONT-5-668
סטטוס: לחתימה

חוזה יועץ קרינה אלקטרו-מגנטית

שנערך ונחתם ביום [תאריך חתימת חוזה]

בין

100%	520034760	אפריקה ישראל מגורים בע"מ
	512737073	מגדלי סומייל בע"מ
	51229493	רמ-נח בע"מ
	512562125	אפרירס בע"מ
	515556488	אומרטוב סגול בע"מ

(להלן: "המזמין")
מצד אחד;

לבין

דגש מדידות, הנדסה וייעוץ בע"מ
ח.פ. 513153817
כתובת: התע"ש 25, כפר סבא
טלפון: 09-7666693; פקס: 09-7666673

(להלן: "היועץ")
מצד שני;

והואיל: וברצון המזמין למסור ליועץ את ביצוע שירותי היועץ כמפורט להלן, כל זאת בתנאים המפורטים להלן בחוזה זה והיועץ הסכים לקבל על עצמו את העבודה הנ"ל;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא

1.1. למונחים הבאים יהא הפרוש הנקוב בצידיס דהיינו:

"הפרויקט" – כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"התכנית" /

"המקרקעין" – כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"האתר" – שטח התכנית/המקרקעין לרבות כל חלק ממנו כפי שיקבע ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

"היועצים" – מתכננים, אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים, ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים שיועסקו ע"י המזמין ו/או הרשות המקומית בקשר לפרויקט, פרט ליועץ.

"התכניות" – התכניות, החישובים, התיאורים, הביאורים, המדידות, התרשימים הדיאגרמות, השרטוטים, המפרטים, כתבי הכמויות, ההמלצות, ההנחיות וכל יתר המסמכים שיערכו ע"י היועץ תוך כדי ביצוע שירותי היועץ, על פי דרישת המזמין, לשם ביצוע הפרויקט ו/או כל חלק הימנו, לפי קביעת המזמין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המסמכים

CONT-5-668

מס' חוזה:

תבנית: יועץ קרינה אלקטרו-מגנטית

סמל צפון – מגרשים

122, 123

ספק: דגש מדידות,

הנדסה וייעוץ בע"מ

גרסה: 2

סטטוס:

לחתימה

ד.ג.ש מדידות
הנדסה וייעוץ בע"מ
ח.פ. 513153817

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

המצוינים ברשימת התכניות ומסמכים המצורפת לחוזה זה במסגרת נספח ח'. כל המסמכים שיערכו ע"י היועץ כאמור יערכו בשפה העברית.

"שירותי

היועץ"/

"השירותים"- השירותים כמוגדר וכמפורט בחוזה זה ובנספח ב' המצ"ב.

"המנהל"-

מנהל הפרויקט שיקבע ע"י המזמין וכן מי שנתמנה ע"י המזמין לשמש כמנהלו לצורך חוזה זה באופן כללי או למטרה מסוימת וכן כל מי שיקבע ע"י המנהל לצרכים כאמור.

מקום שמדובר בחוזה זה במזמין - גם המנהל במשמע.

"החוזה"/

"ההסכם"-

חוזה זה על נספחיו.

"הדין"-

כהגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א-1981 לרבות כל תקנה ו/או הוראה של רשות מוסמכת בתוקף סמכותה על פי הדין.

"הרשות

המקומית"-

כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"חוזה

הפיתוח"-

כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

1.2 הכותרות בחוזה זה הינן לנוחיות בלבד ובכל מקרה לא ישמשו לפרשנותו.

1.3 הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ואלה הם :

נספח א' -	נספח כללי ;
נספח ב' -	שירותי היועץ ;
נספח ג' -	לוח זמנים ;
נספח ד' -	שכר היועץ ;
נספח ה' -	תשלומי שכר היועץ ;
נספח ו' -	הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות ;
נספח ז' -	מפרט ביטוחי היועץ ;
נספח ז'1 -	אישור על קיום ביטוחי היועץ ;
נספח ח' -	רשימת התכניות והמסמכים שעל היועץ להנפיק.
נספח ט' -	אישור להשלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט.
נספח י' -	נספח היעדר תביעות.

2. שירותי היועץ

2.1 המזמין מוסר בזה ליועץ והיועץ מקבל על עצמו את ביצוע שירותי היועץ.

2.2 היועץ מצהיר ומאשר, כי הינו מכיר ויודע את כל הנדרש למטרת ביצוע שירותי היועץ וכי הינו מורשה על פי כל דין למתן שירותי היועץ, לרבות אך לא רק, על פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח - 1958, כי יש בידו רישיון בר תוקף לביצוע שירותי היועץ על פי הדין וכי הוא בעל הכישורים, הרישיונות, הידע, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו את ביצועם ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למותנה בחוזה.

2.3 היועץ מצהיר, כי ידוע לו ששירותי היועץ על פי חוזה זה הינם לשלבים ו/או קטעים בפרויקט כפי שיוזמנו בכתב ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי וכי הם יינתנו על ידו בשלבי עבודה כמפורט בנספח ב' המצ"ב. עוד מוסיף ומצהיר היועץ, כי ידוע לו שהמזמין אינו מתחייב להזמין ממנו שירותים נוספים מעבר לנקוב בחוזה זה וכמפורט בנספח ב' המצ"ב.

CONT-5-668

מס' חוזה:

תבנית: יועץ קרינה אלקטרו-מגנטית

פרויקט: סמל צפון - מגרשים

122,123

לחתימה

סיוט:

2

גרסה:

פסק: דגש מדידות,

הנדסה וייעוץ בע"מ

אפריקה ישראל מוריס בע"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

דגש מדידות
הנדסה וייעוץ בע"מ
ח.פ. 513153817

- 2.4 היועץ מתחייב לבצע את שרותי היועץ בזהירות, בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה, תוך ציות לדין ולהנחת דעת המזמין, ותוך שמירת לוחות הזמנים והמסגרת התקציבית, שיקבעו על ידי המזמין.
- 2.5 היועץ יבסס את שרותי היועץ על הנתונים, קווי היסוד, התקציב וההנחיות שיקבעו ע"י המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השונים, כפי שיקבעו מעת לעת ע"י המזמין ויהיה חייב לנהוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה, אלא אם כן קיבל הוראה מפורשת ו/או אישור בכתב מהמזמין.
- 2.6 היועץ מתחייב לבצע את שרותי היועץ בתיאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר מתמיד עם המזמין והמנהל, עם צוותו המקצועי וצוות הניהול, תיאום ופיקוח של המזמין, עם היועצים, ועם כל יתר הגורמים שיפעלו באתר, ככל שיידרש לקידום, תכנון וביצוע שירותי היועץ, והכל כפי שיקבע ע"י המנהל. כן מתחייב היועץ, להשתתף בתיאום מראש בכל ישיבות התיאום אליהן יוזמן.
- 2.7 היועץ ישמור על ניהול קשר, תיאום, רישום וצורת המסמכים לפי דרישת המנהל.
- 2.8 כל עוד לא יקבע אחרת ע"י המזמין, יהיה המנהל כהגדרתו בנספח א' ועל היועץ להיות עמו בקשר מתמיד ולתאם עמו את כל פעולותיו, אלא אם נקבע מפורשות אחרת ע"י המזמין.
- 2.9 היועץ מצהיר, כי ידועות לו הוראות כל התכניות הקיימות ו/או הנמצאות בשלבי הכנה על ידי הרשויות המוסמכות לכך לגבי האתר וכן הוראותיהם של הדין ו/או הנהלים ו/או התקנים ו/או התקנות החלים בקשר עם ביצוע שירותי היועץ והוא מתחייב לפעול בהתאם לקבוע בהם. כמו כן, מצהיר היועץ כי הוא בדק בעצמו את כל הנושאים הרלוונטיים ו/או הקשורים למתן שירותי היועץ, הן אצל המזמין, הן אצל הרשות המקומית והן אצל רשויות התכנון, לרבות את התנאים הפיזיים באתר, את טיב הקרקע, את קיום קווי מים, חשמל, טלפון ואחרים, וכן את התנאים הטופוגרפיים, האקלימיים והאקולוגיים השוררים בו, ומצא הכל מתאים למטרותיו, ויש בידיו את כל הנתונים הנוגעים לאתר, כנדרש לשם ביצוע שירותי היועץ.
- 2.10 היועץ מתחייב, להפיק את כל התכניות נשוא חוזה זה, בכל שלבי הביצוע של שירותי היועץ, ולרבות כל שינוי בתכניותיו, באמצעות מחשב בתוכנה או בקבצים במתכונת הקבועה בנספח א' המצ"ב ועל פי הנחיות המזמין מעת לעת. היועץ מתחייב להעביר ליועצים ולקבל מהם קבצים אך ורק באותה מתכונת שנקבעה בנספח א', כאמור.
- 2.11 היועץ לא יגיש ליועצים ו/או לקבלנים ו/או לכל גורם אחר הקשור בפרויקט כל שרות הקשור במישרין או בעקיפין בו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים המתחייבים מפורשות על פי חוזה זה.
- 2.12 המזמין רשאי להזמין אצל מתכננים אחרים שירותים כלשהם על פי שיקול דעתו הבלעדי והיועץ מצהיר, כי אין לו ולא תהינה לו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות ו/או תלונות כלפי המזמין ו/או כלפי המתכננים האחרים בגין מסירת העבודות, כאמור. משמסר המזמין את ביצוע השירותים כאמור ליועץ אחר, מתחייב היועץ לשתף עמו פעולה ככל שיידרש.
- 2.13 היועץ ערוך לביצוע העבודות, בין היתר, גם במערכת ניהול ותיאום פרויקטים באמצעות האינטרנט, כדוגמת "ז.י.ו.", "רמדורנט" של רמדור או אחרת המאושרת ע"י המזמין ויפעל במערכת זו ללא כל תמורה נוספת.

3. צוות עובדים ואמצעים

- 3.1 היועץ מתחייב, כי במשך כל תקופת ביצוע שרותי היועץ יקיים משרד מאויש, מאורגן ומצויד, באופן שיאפשר את ביצוע שירותי היועץ בהתאם להוראות חוזה זה.
- 3.2 היועץ מתחייב, שהרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו, כמפורט בנספח א' המצ"ב, תאים לביצוע שירותי היועץ ברמה ובמועדים, המפורטים בחוזה זה ויניח את דעתו של המנהל במשך כל תקופת מתן שירותי היועץ.

ד.ג.ש מדידות
הנדסה וייעוץ בע"מ
51183817 ח.פ.

CONT-5-668

מס' חוזה:

תבנית: יועץ קרינה אלקטר-מגנטית

פרויקט: סמל צפון – מגרשים

122,123

דגש מדידות,

הנדסה וייעוץ בע"מ

2

גרסה:

סטטוס:

לחתימה

אפריקוד ישראל מגורים בע"מ

3.3 מבלי לגרוע מהתחייבותו האמורה של היועץ, רשאי המנהל - אם וכאשר יראה צורך בכך על פי שיקול דעתו המוחלט - להורות ליועץ מעת לעת, להגדיל את צוות עובדיו, על חשבונו ואחריותו של היועץ, במספר, לתקופה ובמקומות אותם יציין המנהל בהוראותיו.

3.4 מוסכם בזה, כי במשך כל תקופת החוזה יהיה האדריכל ו/או המהנדס ו/או היועץ הנקוב בנספח א' המצ"ב, מנהלו הראשי של היועץ למטרת ביצוע חוזה זה (להלן: "המנהל הראשי"). החלפת המנהל הראשי בממלא מקום מתאים ולתקופה מוגדרת, תיעשה לאחר אישורו של המזמין מראש ובכתב.

היועץ מצהיר, כי ידוע לו, שבמשך כל תוקפו של חוזה זה יעמוד המנהל הראשי בראשו, יהיה מעורב אישית בביצוע החוזה, יקדיש למטרה זו את כל הזמן הנדרש, ויעמוד לרשות המזמין כל אימת שיוזמן על ידו להשתתף בישיבות ודיונים למטרות הפרויקט ויפקח על הצוות המקצועי של היועץ שיעסוק בביצוע שירותי התכנון. מבלי לגרוע מהתחייבותיו היועץ כמתחייב מחוזה זה, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי כאמור מכל סיבה שהיא, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 להלן.

3.5

3.5.1 המזמין רשאי לדרוש מהיועץ להחליף כל עובד מעובדיו של היועץ שלדעת המזמין אינו מתאים לתפקידו ו/או אינו מבצעו להנחת דעתו, אף אם אושר תחילה ע"י המזמין וכן לדרוש תגבור צוות היועץ, ועל היועץ למלא אחר דרישת המזמין לאלתר.

3.5.2 החלטות המזמין בדבר אישור ו/או החלפת עובד מעובדי היועץ תינתנה לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין וללא צורך במתן נימוקים כאלה ואחרים. אין בהחלטות אלה, כדי לשחרר את היועץ מאילו מהתחייבותיו לפי חוזה זה ואין בהן כדי להטיל על המזמין כל אחריות ו/או חבות שהיא.

3.6 היועץ מתחייב, לצייד על חשבונו את צוות עובדיו בכל הציוד הדרוש לביצוע שירותיו היועץ. האחריות בגין אחזקת ושמירת הציוד כאמור, תהיה בידי היועץ ועל חשבונו, והמזמין לא יישא בכל אחריות ו/או חבות בגין אובדן ו/או נזק ו/או קלקול כלשהו לציוד ו/או לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

4. סמכויות היועץ

4.1 במגעים עם רשויות מוסמכות, לרבות עם הרשות המקומית, בכל הנוגע לשירותיו היועץ וכל הכרוך בכך, יפעל היועץ בתור בא-כוחו הטכני של המזמין והמזמין מסמיכו לכך, ובלבד:

4.1.1 שהיועץ לא יגיש תכניות ו/או תיקונים לתכניות לאישור הרשויות המוסמכות, אלא אם כן אושרו קודם לכן, מראש ובכתב, ע"י המזמין.

4.1.2 שהיועץ לא יקבל כל החלטה ולא יפעל ולא יחייב את המזמין בכל עניין, הכרוך בהתחייבות חוקית ו/או כספית ו/או אחרת, אלא באישורו של המזמין מראש ובכתב.

4.2 זולת אם יוסמך לכך ע"י המזמין מראש ובכתב, לא יהיה היועץ רשאי ליתן הוראות ו/או הנחיות, בין במישרין ובין בעקיפין, לקבלן הראשי ו/או לקבלן העבודות ו/או לנהל עמם מו"מ ביחס למחירים ו/או לדרכי ביצוע הכרוכים בשינוי מחירים ו/או כמויות, אלא באמצעות המזמין או המנהל.

5. סמכויות המנהל

5.1 המנהל רשאי לבדוק, בכל עת, את שירותיו היועץ כולם או מקצתם, להשגיח על ביצוע שירותיו היועץ וכן לבדוק את טיב שירותיו היועץ הנעשים על ידי היועץ ו/או על ידי מי מטעמו. כן רשאי המנהל, לבדוק אם היועץ מבצע כהלכה את הוראות חוזה זה, את הוראות המזמין

פרויקט: סמל צפון - מגרשים תבנית: יועץ קרינה אלקטרו-מגנטית מס' חוזה: CONT-5-668

122,123

2

גרסה:

סטוס:

לחתימה

דגש מדידות, הנדסה וייעוץ בע"מ

אמריקה ישראל מגורים בע"מ

דגש מדידות
הנדסה וייעוץ בע"מ
ח.פ. 51355817

ואת הוראותיו.

- 5.2 היועץ ימסור למנהל על פי דרישתו דין וחשבון על התקדמות ביצוע שרותי היועץ וכן ימסור למנהל מיד בתום כל שלב משלבי ביצוע העבודה דו"ח המסכם את אותו שלב. הדוחות הנ"ל יכללו את הנושאים והפרטים כפי שייקבעו על ידי המזמין מעת לעת, וכל עוד לא נקבעו, יכללו הם את הנושאים המפורטים בנספח א' המצ"ב.
- 5.3 לצורך הפעלת סמכויותיו, רשאי המנהל ו/או מי מטעמו לבקר במשרד היועץ ו/או בכל מקום אחר, בו מבוצעים שירותי היועץ והיועץ מתחייב למסור כל הסבר שיידרש על ידי המנהל ו/או על ידי מי מטעמו.
- 5.4 אין בהפעלת סמכויות המנהל על פי חוזה זה, כדי לגרוע ו/או לשחרר מאחריות היועץ על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. בהקשר זה מובהר, כי אישור המנהל לתכנון, בין לתכנון מוקדם ובין לתכנון סופי, לא יפטור את היועץ מחובת ביצוע שינויים ו/או התאמות ו/או תכנון מחדש של התכנון, ככל שהדבר יידרש.
- 5.5 אישר המנהל תכנון ו/או מסמכים אחרים הקשורים בשרותי היועץ על פי חוזה זה או שדרש המנהל מהיועץ להכניס בהתאם לחוזה זה, לא יהא בכך כדי לשחרר את היועץ מאחריותו המקצועית המלאה ולא יהא בכך כדי להטיל על המנהל ו/או על המזמין אחריות כלשהי לטיב התכנון ו/או המסמכים האמורים.

6. לוח זמנים ושלבני ביצוע

- 6.1 היועץ יבצע את שרותי היועץ בשלבים ובמועדים כמפורט בנספח ג' המצ"ב (להלן: "לוח הזמנים"). כל שירות הכלול בשרותי היועץ, אשר לא נקבע לו מועד בלוח הזמנים, יבוצע על ידי היועץ במועד שיהיה דרוש על מנת להבטיח את ביצוע שרותי היועץ בהתאם ללוח הזמנים ובאופן שיאפשר את גמר ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן הראשי וגמר ביצוע עבודות הקבלנים האחרים בהתאם ללוח הזמנים המוסכם עימם.
- 6.2 לא יתחיל היועץ בביצוע קטע מהפרויקט ו/או שלב משלבי העבודה כמפורט בנספח ב' או ג' המצ"ב, אלא אם כן הודיע למזמין תחילה, כי הגיע לדעתו מועד ביצוע שלב זה וקיבל מהמזמין אישור בכתב לביצועו.
- 6.3 יש לראות בחוזה זה כהתקשרות בין המזמין לבין היועץ לגבי כל קטעי הפרויקט או לגבי כל קטע שלו בנפרד ולגבי כל שרותי היועץ או לגבי כל שלב שלהם בנפרד, לפי בחירת המזמין. המזמין יהיה זכאי אפוא להפסיק את שרותי היועץ עם השלמת כל קטע ואף במהלכו ועם השלמת כל שלב ואף במהלכו ויחולו הוראות סעיף 12 להלן.
- 6.4 ידוע ליועץ, כי התחייבויות היועצים ו/או הקבלנים ו/או יתר הגורמים, מותנות בכך שישופקו להם כל התכנון ו/או ההנחיות ו/או ההוראות ו/או הפרטים ו/או הביאורים שידרשו לביצוע עבודותיהם ושרותיהם במהירות ובקצב שימנעו כל עיכוב בביצועם וברציפותם. היועץ מתחייב לבצע את שרותי היועץ באופן שימנע כל עילה מהיועצים ו/או מהקבלנים מלטעון לעיכוב מוצדק בביצוע עבודותיהם ובאופן שיבטיח ביצועם בהתאם ללוחות הזמנים שיהיו רצופים לחוזים שיחתמו עמם.
- 6.5 עיכוב בביצוע שירותי היועץ יוכר כמוצדק, אך ורק בהימלא כל התנאים המצטברים הבאים ולמשך הזמן שהמנהל יקבע, דהיינו:
- 6.5.1 הוא נובע מכוח עליון או גורם אחר (להלן יחדיו: "אירוע דוחה") שלדעת המנהל לא הייתה ליועץ שליטה עליו.
- 6.5.2 מיד משהתרחש אירוע דוחה הודיע היועץ למנהל על קיומו ועל משך העיכוב הצפוי.
- 6.5.3 היועץ לא קיבל תכנון, הנחיות, הוראות, פרטים וביאורים שנדרשו על ידו ונדרשים לביצוע התכנון מהמזמין או היועצים במועד שסוכם עימם.

CONT-5-668

מס' חוזה:

תבנית: יועץ קרינה אלקטרו-מגנטית

פריקט: סמל צפון – מגרשים

122,123

לחתימה: סטוס:

גרסה: 2

ספק: דגש מדידות,

הנדסה וייעוץ בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

ד.ש. מדידות
הנדסה וייעוץ בע"מ
ח.פ. 51353817

6.5.4. המנהל אישר, כי האירוע הדוחה אכן מצדיק עיכוב בביצוע השירות ואת משך הדחייה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מותנה בזה, כי איחור בביצוע עבודות תכנון ע"י אחרים לא יהווה עילה לעיכוב בביצוע שירותי היועץ, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

6.6. היועץ מתחייב להודיע למנהל מידית, על כל עיכוב, אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח הזמנים.

6.7. ב-1 לכל חודש גרגוריאני וכן בכל מועד שידרש על ידי המזמין, ימסור היועץ למזמין דו"ח על התקדמות ביצוע שירותי היועץ ועם תחילת ביצוע העבודות באתר גם דו"ח פיקוח על ביצוע.

6.8. המנהל רשאי לבקר במשרד היועץ ולעיון בהתקדמות ובאופן ביצוע שירותי היועץ, והיועץ ימסור למנהל כל הסבר ו/או פרט ו/או דיווח, מיד לפי בקשתו. אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות היועץ לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין.

7. שכר היועץ

7.1. תמורת שירותי היועץ וכל יתר התחייבויותיו לפי חוזה זה, ישלם המזמין ליועץ שכר כמפורט בנספח ד' המצ"ב (להלן: "שכר היועץ").

7.2. בהוצאות הממשיות בשירותי העזר המפורטים להלן, יישא המזמין:

7.2.1. הדפסות בתווין המיועדות להפצה לאחרים, למעט הדפסות שיפיק היועץ במשרדו. להסרת ספקות, יובהר כי בגין הוצאות הדפסות בתווין, אשר מיועדות ליועץ בהליך עבודתו, לא יהיה היועץ זכאי לקבלת החזר.

7.2.2. העתקות שנמסרו ע"י היועץ למזמין ו/או לרשויות המוסמכות ו/או ליועצים, למעט העתקות וצילומים שיפיק היועץ במשרדו.

7.2.3. שכפול מסמכים.

7.2.4. מודלים, פרוספקטים ופרספקטיבות, המוזמנים לצורכי שיווק (למעט מודלים ופרספקטיבות לצורכי עבודה והחלטה).

7.2.5. מדידות וצילומי אוויר.

7.2.6. קידוחים ובדיקות קרקע.

7.2.7. שליחויות.

שירותי העזר המפורטים בסעיפים 7.2.1 עד 7.2.3 לעיל, יוזמנו על ידי היועץ באמצעות מערכת ניהול פרויקטים ז.י.ו. / מערכת רמזורנט מודול ניהול מסמכים (DM) רק ממכונים המאושרים ע"י המזמין לבצע עבודות עבורו. הוצאות לפי סעיפים 7.2.4 עד 7.2.7 ועבור הדפסות והעתקות צבעוניות יוצאו רק אם אושרו תחילה בכתב, טרם הזמנתם ע"י המנהל.

7.3. על חשבון שכר היועץ ישולמו ליועץ תשלומי ביניים בשיעורים ובמועדים המפורטים בנספח ה' המצ"ב, וכן כל תשלומי ביניים נוספים במידה והמזמין יחליט לשלם לפי שיקול דעתו הבלעדי.

כל תשלומי הביניים לפי פסקה זו, הינם מקדמות על חשבון שכר היועץ ואין באישורם ו/או בתשלומם משום אישור כלשהו מצד המזמין לגבי ביצוע שלב משלבי שירותי היועץ ו/או טיב השירות ו/או הסכום המגיע ליועץ. במקרה של הפסקת עבודתו של היועץ כאמור בסעיף 6.3 לעיל, יחולו הוראות סעיף 12.1.2 להלן.

CONT-5-668

מס' חוזה:

תבנית: יועץ קרינה אלקטרו-מגנטית

פרויקט: סמל צפון – מגרשים

122,123

לחתימה

סטטוס:

גרסה: 2

דגש מדידות,

ספק:

הנדסה וייעוץ בע"מ

אפו"קה ישראל מגורים בע"מ

8. שנויים בתכנון

9. אחריות וביטוח

אחריות

- 9.1 היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ בהתאם להוראות חוזה זה בנאמנות, במועדים על פי חוזה זה, במומחיות, בזהירות וברמה מקצועית מעולה, והוא יהא אחראי אחריות מלאה לכל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים שייגרמו ו/או יוטלו על המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו ו/או ליועץ ו/או לעובדיו ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחל של היועץ ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. היועץ פוטר את המזמין מכל אחריות בגין נזקים שייגרמו כאמור לעיל.
- היועץ מתחייב לפצות ולשפות את המזמין באופן מלא בגין כל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים כאמור לעיל, וכן בגין כל העלויות וההוצאות הנובעות מהאמור לעיל, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות שתהיינה כרוכות בכך, מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין. הסכומים הנ"ל ייחשבו חוב המגיע למזמין מאת היועץ על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה ליועץ.
- 9.2 אשור המזמין למסמכים ו/או כל גורמים אחרים הקשורים בשירותי היועץ ו/או מתן הוראות ליועץ אינו משחרר את היועץ מאחריותו המלאה, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי.

ביטוח

- 9.3 מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין, על היועץ לערוך ולקיים, על חשבון היועץ, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות היועץ קיימת, את הביטוחים המפורטים במפרט ביטוחי היועץ המצורף להסכם זה **כנספת ז'** וכן אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה **כנספת ז'**, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("מפרט ביטוחי היועץ" ו"אישור עריכת הביטוח", בהתאמה), אצל חברת ביטוח מורשית כדון בישראל ובעלת מוניטין. על אף האמור לעיל, ככל ולא יועסקו בידי היועץ עובדים במסגרת ההסכם, יהיה רשאי היועץ שלא לערוך את הביטוח המצוין בסעיף א' לאישור עריכת הביטוח.
- 9.4 ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על היועץ להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו.
- 9.5 כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על היועץ להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי היועץ לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 9.3 לעיל.
- 9.6 מובהר, כי גבולות האחריות, הנדרשים במסגרת ביטוחי היועץ, כמפורט באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על היועץ, שאינה פוטרת את היועץ ממלוא החבות על פי הסכם זה.
- 9.7 מוסכם בזאת, כי ליועץ לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
- 9.8 למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומצא על ידי היועץ כאמור לעיל, ועל היועץ לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי היועץ, להתחייבויות היועץ על פי הסכם זה.
- 9.9 מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי היועץ, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

- 9.10 היועץ פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש, המובא על ידי היועץ או על ידי מי מטעם היועץ לחצרי המזמין או המשמש את היועץ לצורך מתן השירותים, ולא תהיה ליועץ כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל, בגין אובדן או נזק כאמור.
- 9.11 אם לדעת היועץ יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי היועץ, על היועץ לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור.
- 9.12 בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי היועץ, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלופה כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין, ובלבד שהויתור על זכות התחלופה כאמור, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
- 9.13 מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם היועץ, על היועץ לדאוג, כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח, בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. לחלופין, ליועץ נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת ביטוחי היועץ.
- 9.14 למען חסר ספק, מובהר בזאת כי על היועץ מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה, ועל היועץ תחול האחריות לשפות את המזמין בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן המשנה כאמור, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
- 9.15 אין בעריכת ביטוחי היועץ כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת ביטוחי היועץ כדי לשחרר את היועץ מחובתו לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו, בגין כל נזק, שהוא אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
- 9.16 היועץ מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם. היועץ מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב, תשנ"ה-1995 ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שהיועץ, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשי ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שיועסקו במתן השירותים, לרבות אלה שיעסקו בשירותים האמורים באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הניתן.
- 9.17 הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

10. אספקת תכניות

- 10.1 בכל עת במהלך ביצוע שירותי היועץ וכן בתקופת הבדק של העבודות, ימסור היועץ למזמין מיד לפי דרישתו כל תכניות, ובכללן, תכניות ומסמכים המנויים ברשימה המצ"ב כנספח ח' לחוזה זה, ובמידה והדרישה מתייחסת לתכניות שאינן בידו, יערכן היועץ בהקדם האפשרי וימסרן למזמין.
- 10.2 עם גמר שירותי היועץ, ימסור היועץ למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות כשהן מעודכנות, ומשקפות את התכנון והביצוע הסופי בשטח (AS MADE), למעט שינויי דיירים, וקבצים המכילים את התכנון במדיה ממוחשבת.
- 10.3 חובא החוזה לידי גמר או בוטל לפי סעיף 12 להלן, ימסור היועץ למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות והקבצים כשהם מעודכנים עד לתאריך הבאת החוזה לידי גמר, או עד לתאריך ביטולו, הכל לפי העניין.
- 10.4 כמו כן, חייב היועץ לשמור אצלו למשך תקופה של 7 שנים לפחות את התכניות בקבצי מחשב ובתדפיסים ולספק למזמין לפי דרישתו העתקים מהן בכל עת שיידרש לכך.

ד.ג.ש. מדידות
הנדסה ויעוץ בע"מ
ח.פ. 513153817

CONT-5-668

מ' חוזה:

תבנית: יועץ קרינה אלקטרו-מגנטית

פרויקט: סמל צפון – מגרשים

122,123

לחתימה

סטטוס:

גרסה: 2

ספק: דגש מדידות,

הנדסה ויעוץ בע"מ

אפרקת ישראל מגורים בע"מ

10.5 היועץ לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד תכניות שימסור למזמין על פי סעיף 10 זה.

10.6 זכות הקניין בכל התכניות שייכת למזמין, ובלבד ששולם שכר היועץ בהתאם להוראות חוזה זה. בתוקף זכות הקניין הנ"ל זכאי המזמין לעשות כל שימוש בתכניות, לרבות להשתמש בהן באמצעות יועצים אחרים ואף לשנותן בלא שיגיע ליועץ דבר בגין זאת, ובלבד שהשימוש בתכניות יוגבל לאתר ולפרויקט שחוזה זה חל לגביו. האמור לעיל לגבי זכות הקניין בתכניות, חל גם לגבי זכות היוצרים, במידה וקיימת, בכל עבודות שבוצעו על פי התכניות. היועץ אינו רשאי להשתמש בתכניות לצורך תכנון ובניה של פרויקט אחר שלא בהסכמת המזמין.

11. מעמד היועץ

11.1 מוסכם ומובהר על ידי הצדדים לחוזה זה, כי מעמדו של היועץ כנותן השירותים למזמין הינו של קבלן עצמאי וכל הפעולות שיעשו על ידו על פי חוזה זה נעשות על ידו, עבורו ועל חשבונו של היועץ.

11.2 אין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד בין המזמין ובין היועץ ו/או מי מטעמו ובין המזמין לבין עובדי היועץ ו/או מי מטעמיהם ואין בהוראות חוזה זה, כדי ליצור בין היועץ ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו לבין המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמו יחסי עובד מעביד, לכל ענין ודבר. בכלל זה, מוסכם ומובהר בין הצדדים, כי היועץ ו/או עובדיו לא יהיו זכאים כלפי המזמין לכל זכות החלה על פי הדין ו/או מכח צו הרחבה ו/או מכח הסכם כלשהו על עובד.

11.3 מוסכם בזה, כי היועץ ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו או מטעמם של אלו מותרים על כל טענות ו/או דרישות ו/או תלונות ו/או תביעות כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו, שעילתן ביחסי עובד ומעביד ו/או בסיומם והם יהיו מנועים מהגשת כל תביעה שהיא כאמור כנגד המזמין.

11.4 היועץ מצהיר ומתחייב, כי ישא לבדו בכל התשלומים ו/או המסים ו/או תשלומי חובה אחרים, החלים ו/או שיחולו על היועץ ו/או עובדי היועץ בגין מתן השירותים ו/או בגין התקבולים שיקבל על פי חוזה זה, ובכלל זה, תשלומי מס הכנסה והביטוח הלאומי שהוא חב בגין מתן שירותי היועץ.

11.5 היועץ יישא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון - ניכוי מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.

11.6 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היועץ מצהיר ומתחייב, כי אם יידרש המזמין על ידי היועץ ו/או על ידי מי משלוחיו ו/או עובדיו ו/או אחר מטעמו ו/או על ידי כל צד ג' לשאת בתשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם, בגין עילות הנובעות מיחסי עובד ומעביד ו/או מהפסקתם ו/או אם יחולו על המזמין תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם כאמור, אזי ישפה היועץ את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין, בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי שיחולו על המזמין ו/או ידרשו ממנו כאמור ו/או בגין כל נזק שיגרם למזמין בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. סכום השיפוי כאמור, ייחשב כחוב המגיע למזמין מאת היועץ על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה ליועץ.

11.7 בשים לב לאמור לעיל, אם יקבע פורום מוסמך כלשהו, כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין היועץ ו/או מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו ו/או אחר מטעמו לבין המזמין מכל סיבה שהיא, אזי מוסכם בזה במפורש, כי כל תשלום ששולם על ידי המזמין כאמור בסעיף 7 לעיל, יחשב ככולל כל הטבה, פיצוי ותשלום הנובעים מיחסי עובד ומעביד.

12. הבאת החוזה לגמר או ביטולו

12.1

פרויקט: סמל צפון – מגרשים 122, 123
דגש מדידות, הנדסה וייעוץ בע"מ
גרסה: 2
תבנית: יועץ קרינה אלקטרו-מגנטית
מס' חוזה: CONT-5-668
סטטוס: לחתימה
אשרה ישראל מגורים בע"מ

ד"ר ש. מדידות
הנדסה וייעוץ בע"מ
ח.פ. 51345817

12.1.1. על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה על נספחים, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת ומסיבה כלשהי, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן הודעה בכתב על כך ליועץ. ניתנה הודעה כאמור, יבוא החוזה לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעה אשר לא יהיה פחות מ-7 ימים מיום משלוחה (להלן: "תאריך הפסקת השרות").

12.1.2. הובא החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל, ישלם המזמין ליועץ שכר על פי קביעתו הבלעדית של המנהל, בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי היועץ שבוצע עד לתאריך הפסקת השרות, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו-ה'. במקרה שבוצע חלק של קטע ו/או שלב, ישולם חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב, כפי שיקבע המנהל.

12.1.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל לא תשמש עילה ליועץ לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.1.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.1.2 לעיל, יהיה לסילוק כל המגיע ליועץ מהמזמין לפי חוזה זה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.1.4. תוך 12 חודשים מהבאת חוזה זה לידי גמר כאמור, רשאי המזמין לחדשו. במקרה זה, יהיה היועץ חייב, לפי דרישת המזמין, לחדש את שירותי היועץ על פי תנאי חוזה זה.

12.2. במקרה שחוזה זה יבוא לידי גמר עקב הפסקת עבודות הפרויקט מחמת כוח עליון (לרבות על פי מצוות הדין), יהיה היועץ זכאי לתשלום כמוגדר בסעיף 12.3.2 להלן, ויחולו הסעיפים 12.1.3 ו-12.1.4 לעיל.

12.3

12.3.1. מבלי לגרוע מזכויות מזמין לפי סעיף 12.1 לעיל, זכאי המזמין לבטל חוזה זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בלא צורך בהודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

12.3.1.1. היועץ הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות החוזה ולא תיקן את ההפרה כאמור, לאחר שקיבל התראה על כך מהמזמין בתוך הזמן הנקוב בהתראה.

12.3.1.2. המזמין התרה ביועץ, שאין הוא מבצע את עבודתו בצורה המבטיחה את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים, והיועץ לא נקט בצעדים המבטיחים לדעת המזמין את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים.

12.3.1.3. היועץ הפר את הוראת סעיף 7.5 לעיל.

12.3.1.4. נבצר מהיועץ או מהמנהל הראשי לקיים את הוראות חוזה זה, מסיבת מחלה או מכל סיבה אחרת שהיא. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יחול הסעיף אם המנהל הראשי במשרד היועץ נפטר, היועץ פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית או בלתי כשיר למתן שירותי היועץ או אם ארע אירוע דומה.

12.3.1.5. חל שינוי בהחזקת המניות ו/או בהרכב המנהלים של היועץ.

12.3.2. בוטל החוזה כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, ישלם המזמין ליועץ שכר בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי היועץ שהוא ביצע עד לביטול החוזה, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו-ה' לגבי כל שלב שבוצע, ובמקרה שבוצע חלק של שלב - חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב כפי שיקבע המנהל, וזאת לסילוק כל המגיע ליועץ מהמזמין.

12.3.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, לא תשמש עילה ליועץ לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או

פרויקט: סמל צפון – מגרשים תבנית: יועץ קרינה אלקטרו-מגנטית מס' חוזה: CONT-5-668

122,123

ספק: דגש מדידות, גרסה: 2

הנדסה וייעוץ בע"מ

לחתימה: סטטוס:

אשראי מוגזרים בע"מ

דגש מדידות
הנאסף יועץ בע"מ
ח.פ. 51175817

לתביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.3.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.3.2, יהיה לסילוק כל המגיע ליועץ מהמזמין לפי החוזה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

- 12.4 אם המנהל הראשי במשרד היועץ ו/או היועץ נפטר, פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר למתן השירותים על פי חוזה זה או אם אירע אירוע דומה ליועץ, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 לעיל.
- 12.5 התשלום על פי סעיפים 12.1, 12.2 ו- 12.3 לעיל, מותנה בכך שהמזמין קיבל לידי את כל התכניות ועד לקבלתן לא יהיה עליו לבצע תשלום על פי הסעיפים הנ"ל.
- 12.6 בכל מקרה של הבאת חוזה זה לידי גמר או ביטול, יהיה המזמין זכאי למסור את ביצוע המשך שירותי היועץ לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי היועץ שבוצעו עד לאותו מועד, והיועץ מסכים לכך ולא יהיה זכאי לדבר בגין זאת.
- 12.7 כל אימת שהיועץ לא יקיים איזו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, ולאחר שקיבל מהמזמין התראה בכתב בגין כך, יהיה המזמין זכאי לבצע התחייבות זאת באמצעות בעל מקצוע אחר וזאת מבלי לגרוע מאיזה מזכויותיו של המזמין לפי החוזה.
- 12.8 השתמש המזמין בזכותו על פי סעיף 12.7 לעיל, יהיה הוא רשאי לגבות מאת היועץ ו/או לנכות מכל סכום שיגיע לו את הסכומים שהמזמין נשא בהם בשל כך, בתוספת 15% לכיסוי הוצאותיו הכלליות, וזאת מבלי שיהיה עליו להוכיח את הסכומים הנ"ל.

13. העברת זכויות

- 13.1 אין היועץ רשאי להסב לאחר את החוזה ו/או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר ו/או להסב לאחר כל זכות ו/או חובה לפי חוזה זה, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.
- 13.2 אין היועץ רשאי למסור לאחר את ביצוע שירותי היועץ, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.
- 13.3 ניתנה הסכמת המזמין לפי סעיפים 13.1 או 13.2 לעיל, הרי שאין בכך כדי לפטור את היועץ מאחריותו והתחייבויותיו לפי חוזה זה על נספחיו ומזכויות המזמין על פיו, והיועץ יישא באחריות מלאה, כלפי המזמין וכלפי כל צד שלישי שהוא, גם לכל מעשה ו/או מחדל של אלה שיבצעו עבודה כלשהי מכוח הוראות סעיפים 13.1 או/וגם 13.2 לעיל ו/או באי כחם ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם, ואילו למזמין ישמרו כל זכויותיו כלפי היועץ.
- 13.4 שירותי היועץ יינתנו באמצעות המנהל הראשי אישית ובאמצעות צוות עובדיו של היועץ בפיקוחו הישיר של המנהל הראשי. מבלי לגרוע מהתחייבות היועץ כמתחייב מהאמור, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי מכל סיבה שהיא יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיף 12.3.2 ו- 12.3.3 לעיל.
- 13.5 המזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות מזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, כפי שיראה בעיניו, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד היועץ.

14. סיום שירותי היועץ

- 14.1 שירותי היועץ יחושבו כבאים לסיום בכל אחד מהמקרים הבאים:
- 14.1.1 חוזה זה הובא לידי גמר או בוטל כאמור בסעיף 12 לעיל, והחל במועד הנקוב בהודעה שניתנה ע"י המזמין ליועץ במסגרת הוראות אותו סעיף.
- 14.1.2 עם מתן אישור בכתב ע"י המזמין ליועץ, כי הושלם מתן שירותי היועץ על פי חוזה זה.

ד"ר ש. מדידות
הנאסף יועץ בע"מ
ח.פ. 513453817

CONT-5-668

מס' חוזה:

תבנית: יועץ קרינה אלקטרו-מגנטית

פרויקט: סמל צפון – מגרשים

122,123

לחתימה

סטוס:

גרסה:

ספק: דגש מדידות,

הנדסה וייעוץ בע"מ

אנליקה ישראל מגורים בע"מ

15. סודיות והמצאת מסמכים

15.1 היועץ מתחייב לשמור על סודיות התכניות, השרטוטים, המפרטים וכל יתר המפרטים וכל יתר המסמכים המתייחסים לשירותי היועץ, לרבות העתקים וניירות עבודה, בין שהוכנו על ידי היועץ ו/או על ידי מי מטעמו ובין שהוכנו על ידי המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמם, וכן לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע חוזה זה ולא למסור כל ידיעה כאמור לאדם שלא הוסמך לקבלה על ידי המזמין.

15.2 מבלי לגרוע מאחריותו של היועץ על פי כל דין, ינקוט היועץ בכל אמצעי סביר כדי לשמור שמירה מעולה על כל מסמך המוחזק על ידיו בקשר לשירותי היועץ כדי למנוע עיון בו מכל אדם שהמנהל לא התיר לו זאת. כמו כן, יציית היועץ לכל דרישה של המנהל בדבר נקיטת אמצעי ביטחון נוספים לאלה שנקטו על ידיו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים כאמור לעיל, יודיע היועץ למנהל מיד עם אירועה.

15.3 היועץ יחתים את עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו בקשר עם ביצוע הסכם זה על נספחיו, על כתב התחייבות לשמירת סודיות על פי הנוסח המפורט בנספח ו'.

15.4 לפי דרישת המזמין ועם סיום שירותי היועץ, ימסור היועץ לידי המזמין כל חומר בכתב ו/או במדיה ממוחשבת המצוי בידו והמתייחס לפרויקט, אשר נערך על ידו.

16. ויתור על זכויות מצד היועץ

16.1 השתמש המזמין כדין בסמכות ו/או בזכות כלשהי הנתונה לו על פי חוזה זה והביא את החוזה לידי גמר, או ביטל את החוזה כולו או מקצתו, או הפסיק את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה ליועץ כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או עילת תביעה כלשהי נגד המזמין בגין פעולת המזמין כאמור או בשל כל סיבה אחרת, והיועץ לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום כלשהו בעד נזק (לרבות נזק עקיף ו/או הפסד הזדמנויות) ו/או פגיעה במוניטין ו/או הפסד, לרבות הפסד רווח העלולים להיגרם לו עקב הביטול או ההפסקה ו/או מכל סיבה אחרת.

מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה, יהא המזמין רשאי עם ביטול החוזה או הבאתו לידי גמר או הפסקת ביצועו, למסור את המשך ביצוע שירותי היועץ לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי היועץ, שביצע היועץ על פי חוזה זה.

16.2 היועץ מתחייב שלא לנקוט בכל צעדים מכל סוג שהוא שיהיה בהם כדי לסכל את המשך ביצוע שירותי היועץ ו/או מסירתם לידי יועץ אחר, והינו מתחייב, כי על פי דרישת המזמין ישתף היועץ פעולה עם המזמין ו/או עם היועץ החליפי בכל הקשור להעברת האינפורמציה לגבי מחלף הפרויקט עד להפסקת עבודתו וחפיפה נאותה של היועץ החליפי.

17. שונות

17.1 המנהל הראשי במשרד היועץ, מתחייב לבצע את השירותים שעליו לבצע אישית על פי חוזה זה והינו אחראי וערב כלפי המזמין לביצוע התחייבויות היועץ לפי חוזה זה על נספחיו.

17.2 כל צד אשר יפר או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, יהיה חייב לפצות את הצד המקיים על כל הנזקים ו/או ההפסדים שיגרמו לו עקב כך, וזאת מבלי לגרוע מזכות הצד המקיים לכל סעד ו/או תרופה אחרים ו/או נוספים.

למניעת ספקות מוצהר במפורש, כי עיכוב בהשלמת עבודות תכנון הפרויקט עלול להביא להתחייקות הקמתו וכן עלול להביא להפרת התחייבויות המזמין כלפי צד ג'.

היועץ מצהיר, כי הוא מודע לכל אלה ולהשלכות אחרות העלולות לנבוע מעיכוב בהשלמת הפרויקט ויהיה אחראי להם במידה והעיכוב בהשלמת הפרויקט ינבע מאי עמידתו בהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

17.3 המזמין זכאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ליועץ מאת המזמין לפי חוזה זה, כל סכום שלפי

פרויקט: סמל צפון – מגרשים תבנית: יועץ קרינה אלקטרו-מגנטית מס' חוזה: CONT-5-668

122,123

ספק: דגש מדידות, גרסה: 2: סטטוס: לחתימה

הנדסה וייעוץ בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

ד"ר ש. מדידות
הנדסה וייעוץ בע"מ
ח.פ. 51183817

טענתו מגיע לו מהיועץ, וכל זכות של היועץ לתשלום מהמזמין כפופה לזכות הקיזוז הנ"ל.

17.4 מוסכם במפורש, כי ביצוע כל אחת ואחת מהתחייבויות המזמין על פי חוזה זה, מותנה בכך שהיועץ יקיים תחילה את התחייבויותיו על פי חוזה זה, עד לאותו מועד. המזמין זכאי, מבלי לפגוע מכלליות האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, לעכב ביצוע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עד לאחר שהיועץ קיים את התחייבויותיו כאמור.

17.5 שום התנהגות מצדו של מי מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ו/או כויתור ו/או כהסכמה מצדו לאיזה הפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי חוזה זה ו/או כנותנת דחייה ו/או ארכה לביצוע כל פעולה, שיש לעשותה על פי חוזה זה ו/או כשינוי ו/או ביטול ו/או תוספת של תנאי כלשהו, אלא אם נעשו במפורש ובכתב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -

17.5.1. הסכמה מצד המזמין או המנהל או היועץ לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

17.5.2. לא השתמשו המזמין או המנהל או היועץ בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי החוזה.

17.6 במידה והיועץ כולל מספר גופים או יחידים, יהיו הם אחראים ביחד ולחוד כלפי המזמין למילוי התחייבויות היועץ לפי חוזה זה.

17.7 על אף האמור בכל הוראה אחרת בחוזה זה ו/או בכל מסמך אחר בין יחיד המזמין ו/או בכל דין, מובהר ומוסכם, כי יחיד המזמין אחראים ביחד למלוא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחיד המזמין אחראי בנפרד כלפי היועץ רק כפי חלקו המפורט בנספח א' בגין כל חיוב מחיובי המזמין על פי חוזה זה, ככל שיחולו, ובכל מקרה כל אחד מיחיד המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלוא חיובי המזמין כלפי היועץ על פי חוזה זה. וזאת מבלי לגרוע מהאמור להלן בסיפא לס"ק זה.

היועץ מתחייב בזה, כי כל דרישה ו/או תלונה ו/או טענה ו/או תביעה, ככל שתהיינה לו כנגד המזמין בגין חיובי המזמין על פי חוזה זה, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין כמפורט בנספח א'. אותו דין, יחול לגבי תביעה של מי מיחיד המזמין כנגד היועץ. קרי, תביעה כאמור, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של התובע במזמין כמפורט בנספח א'.

17.8 סמכות השיפוט בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או ביצעו תהא מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.

למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר, כי היועץ לא יהיה זכאי, בכל מקרה ובכל נסיבות, להפסיק את שירותי היועץ, מכל סיבה שהיא וכל תובענה כאמור תוגש, באם תוגש, רק לאחר השלמת שירותי היועץ ו/או עם סיום חוזה זה, לפי העניין.

17.9 כל ההוצאות ומס הבולים בגין החוזה ובגין כל המסמכים, החשבוניות והערבויות שיערכו על פיו ובקשר אליו, חלות על היועץ ותשלומנה על ידו.

17.10 חוזה זה על נספחיו, יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לחתימתו כדין ע"י מורשי החתימה של המזמין.

17.11 כתובות הצדדים הן כמפורט בכותרת לחוזה זה, וכל הודעה שתימסר למי מהצדדים לחוזה לפי הכתובת דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר רשום, ואם נשלחה ההודעה בפקסימיליה ביום עסקים בשעות העבודה או נמסרה ביד, תחשב היא כמתקבלת ביום משלוח או מסירתה כאמור.

CONT-5-668

מס' חוזה:

תבנית: יועץ קרינה אלקטרו-מגנטית

פרויקט: סמל צפון – מגרשים

122,123

לחתימה

סטטוס:

2

גרסה:

ספק: דגש מדידות,

הנדסה וייעוץ בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

דגש מדידות
הנדסה וייעוץ בע"מ
51335817 פ.ח.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

520034760 אפריקה ישראל מגורים בע"מ
512737073 מגדלי סומייל בע"מ
51229493 רמ-נח בע"מ
512562125 אפרירם בע"מ
515556488 אומרטה סמל בע"מ

המזמין

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

דגש מדידות, הנדסה וייעוץ בע"מ
היועץ

דגש מדידות
הנדסה וייעוץ בע"מ
ח.פ. 51323817

סוקולוב 78

אני הח"מ, יובל שמש עו"ד/ רוי"ח מרח' הרצליה מאשר כי ה"ה אורן סלומון הם שחתמו בשם היועץ על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את היועץ לעניין זה.

יובל שמש יעוץ חשבון
סוקולוב 78 הרצליה

תאריך: 03/05/2021

חתימה וחותמת עו"ד/ רוי"ח: _____

פרויקט: סמל צפון – מגרשים
122,123
דגש מדידות,
הנדסה וייעוץ בע"מ
ספק:
גרסה: 2
מס' חוזה: CONT-5-668
סטטוס: לחתימה

נספח "א"
נספח כללי

1.1 הגדרות -

"הפרויקט" - פרויקט לבניית יחידות דיור, שטחי ציבור ככל ויידרש, חניונים ועבודות פיתוח בתל אביב - סמל צפון, סמל צפון - מגרשים 122,123 לרבות עבודות פיתוח על, אשר יתוכנן ו/או יבוצע עבור המזמין באתר בקטעים ובשלבים לפי שיקול דעתו.

"התכנית" או "המקרקעין" - תכנית בנין עיר מס' 2988 ותכנית מס' תא/מק/2988/ב על שינוייה מעת לעת וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ו/או המקרקעין הכלולים בתוכניות אלו.

המזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתב"ע ממתכונתה היום והשירותים המוזמנים מן היועץ הינם בהתאם לתכנית התקפה בעת הזמנת כל שלב. היועץ מתחייב להתעדכן בתב"ע ובתכניות הבינוי על תיקונייהם ולספק את השירותים כנדרש לשם בניית הפרויקט עפ"י התב"ע ותכניות הבינוי במתכונת שתאושר ובהתאם להוראות המזמין.

"הרשות המקומית" - תל אביב.

"חוזה הפיתוח" - חוזה הפיתוח אשר נחתם בין המזמין לבין הרשות המקומית.

2.8 המנהל הוא: שלומי בוקור

2.10 התכנון יתבצע בסביבת תוכנת REVIT בתלת-מימד, תוך שיתוף, תיאום וקליטת הקבצים ממתכונים ויועצים אחרים באמצעות תוכנה כדוגמת - ז.י.ו. כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות התוכנה בלבד או תוכנה אחרת לפי החלטת המזמין.

3.2 בעלי המקצוע במשרד היועץ הם:

- א. ראש צוות: אריק ארבל.
- ב. מספר העובדים המקצועיים במשרד היועץ לצורך מתן שירותי היועץ ע"פ חוזה זה: 3

3.4 המנהל הראשי במשרד היועץ הוא אדריכל/מהנדס: אורן סלומון.

5.2 הנושאים הם:

- א. התקדמות שרותי היועץ.
- ב. סטיות מלוח הזמנים לרבות סיבת הסטייה.
- ג. תאום לוח הזמנים המתחייב מסטיות לרבות תיאור השלכות התאום על הפרויקט.
- ד. סטיות מהערכות ו/או תחזיות תקציביות והשלכותיהן.
- ה. ריכוז הוראות שנויים.

17.7 שיעור חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין הינו כדלקמן:

100%	אפריקה ישראל מגורים בע"מ
57%	מגדלי סומייל בע"מ
5.6%	רמ-נח בע"מ
9.6%	אפרים בע"מ
1.6%	אומדטה סמל בע"מ
26.1%	

ד.ש. מדירות
הנאסף יועץ בע"מ
ח.פ. 513183817

פרויקט: סמל צפון - מגרשים 122,123
תבנית: יועץ קרינה אלקטרו-מגנטית
מס' חוזה: CONT-5-668
ספק: דגש מדירות, הנדסה ויועץ בע"מ
גרסה: 2
סטטוס: לחתימה

נספח "ב"פירוט שירותי היועץ

1. כללי:

- 1.1 הכנת פרוגרמת תאימות אלקטרו-מגנטית ומיגון מפני קרינה במבנים, מתן הנחיות והכנת תכניות ומפרטים טכניים, לפי כל התקנים והדרישות הקיימים אשר יכללו בין היתר את הפרטים הבאים:
- א. שטף השדה המגנטי במבנים השונים.
 - ב. השפעת קווי מתח גבוה או מקור חשמלי אחר סמוכים (אם קיימים).
 - ג. אומדן שטף השדה המגנטי:
 - תשתיות חברת החשמל ובכניסה למתחם.
 - מרכזי אנרגיה, חדרי שנאים של חברת החשמל ככל שיהיו במתחם הפרויקט.
 - מרכזי אנרגיה, חדרי שנאים פרטיים ככל שיהיו במתחם הפרויקט.
 - לוחות חשמל מתח נמוך ראשיים ומשניים.
 - ריכוזי מונים קומתיים.
 - תשתיות חשמל אופקיות ואנכיות העוברות בפירים.
 - ד. תכנון מיגון להגבלת חשיפת אדם לקרינה אלקטרו-מגנטית.
 - ה. טיפול באישור כל הרשויות והגורמים הנדרשים. (כולל היתר הקמה והיתר הפעלה מהמשרד להגנת הסביבה)
 - ו. בדיקת קרינה בתחום ה-RF (סלולרי) בסביבת המבנה.
 - ז. יועץ/מתכנן המיגון כנגד קרינה אלקטרומגנטית יהיה כפוף מבחינה מקצועית וניהולית ליועץ החשמל.
 - ח. כל בדיקה נוספת הנדרשת לפי התקנים והדרישות.
 - ט. קבלת כל האישורים הנדרשים להוצאת היתר בניה וטופס 4 מכל הגורמים הנדרשים ברשויות הכוללים בין היתר את האישורים הנדרשים מכל המחלקות הרלוונטיות של עיריית ת"א.
- 1.2 המהנדס, צוות עובדים ואמצעים של היועץ:

- א. המהנדס הבכיר יהיה בעל המשרד, אשר יהיה אחראי, מעורב וישתתף באופן אישי בכל ישיבות התכנון שיוזמן אליהן ללא עוררין.
- ב. ראש הצוות ישתתף בכל ישיבות התכנון שיוזמן אליהן ללא הגבלה.
- ג. ראש הצוות יקדיש את כל הזמן הדרוש לתאומים עם האדריכלים והיועצים, כולל בישיבות פרטניות שיוזמן אליהן, מבלי לדחות את השתתפותו.
- ד. צוות השרטטים של המהנדס יהיה כנדרש לתכנון ולהוצאת תכניות משורטטות לביצוע על מנת לעמוד בלוח הזמנים שנקבע על ידי מנהל הפרויקט.

פרויקט: סמל צפון – מגרשים תבנית: יועץ קרינה אלקטרו-מגנטית מס' חוזה: CONT-5-668

122,123

ספק: דגש מדידות, הנדסה ויועץ בע"מ גרסה: 2

סטטוס:

לחתימה

אמריקה ישראל מגורים בע"מ

דגש מדידות
הנדסה ויועץ בע"מ
ח.פ. 51313817

- 1.3 על היועץ לקבל אישור בכתב מאת המנהל לפני התחלת כל שלב או לפני כל שירות חלקי. אישור כאמור לא יהווה אישור לשכר נוסף במקרה של בדיקות נוספות או עבודה נוספת שיידרשו לאחר התקדמות התכנון לשלב הבא.
- 1.4 תכנון המיגון כנגד קרינה אלקטרומגנטית יתבצע בתוכנת REVIT בתלת-מימד, תוך שיתוף, תיאום וקליטת הקבצים מן האדריכלים והיועצים האחרים באמצעות תוכנת ז.י.ו. כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות מערכת ז.י.ו. בלבד.

2. שלבי העבודה ההנדסית ופירוט השירותים – יעוץ ותכנון מיגון כנגד קרינה אלקטרו-מגנטית:

העבודה תבוצע בקטעים לפי התקדמות הפרויקט והנחיות המנהל, לרבות להסדרי ביניים ואכלוס בשלבים.
העבודה תבוצע בשלבים הכוללים את השירותים כלהלן:

2.1 ייעוץ מוקדם:

- א. בירור הפרוגרמה ותוכניות הפרויקט עם המזמין והמתכננים, ביקורים באתר, איסוף ועיבוד נתונים, חקירות מוקדמות, התייעצות ותיאום עם יועצים אחרים אשר יועסקו ע"י החברה, השתתפות בישיבות עם היזמים והיועצים. בדיקת תכניות ההגשה, תכניות הבינוי והפיתוח הנופי למתחם כולו, ומתן המלצות וחוו"ד.
- ב. השתתפות בישיבות היועצים והמתכננים בקשר לתוכניות הפרויקט, בירורים גופים המוסמכים ואצל גורמים אחרים בקשר לבעיות טכניות, חוקיות וכיו"ב הקשורות בתחום עבודות החשמל.
- ג. הכנת חוות-דעת מוקדמת ותיאור הבעיות העקרוניות, וגיבוש קונספציה בנושא תאימות אלקטרומגנטית. אומדן שטף השדה המגנטי מקווי המתח במגרש (אם קיימים), ממערך חדרי שנאים, לוחות מתח נמוך וכבלי הולכה, ב- 10 אבי טיפוס, כולל תכנון מיגון עבורם אם יידרש להגבלת חשיפת אדם לקרינה אלקטרו-מגנטית.
- ד. ביקור במקום ע"י מודד מוסמך מטעם המשרד להכנת הסביבה לשם קביעת רמות קרינת הרקע וצילום סביבת האתר וחדרי החשמל.
- ה. הכנת פרוגרמה של האלטרנטיבות השונות, המצאת דו"ח הכולל תיאור השיטות, יתרונות וחסרונות, עלויות הקמה, עלויות תפעול והיבטי תפעול ותחזוקה וכיו"ב.
- ו. בניית מודל של מתקני החשמל וסביבתם, המייצגים את המצב העתידי בשטח והזנתו לתוכנות האנליזה (EFC-400 v2008) תוך ביצוע חישובים לפי זרמים "אופייניים" ומרביים.
- ז. ניתוח תוצאות האנליזה, הפקת מפות/תרשימי קווים שווי ערך של רמות שדה מגנטי חזויות והכנת דו"ח, הכולל חיזוי עוצמות הקרינה בסביבת מתקני החשמל (ירידה עד לרמת 2mG), בדגש על אזורים מאוישים ברציפות (עמדות

פרויקט: סמל צפון – מגרשים 122,123
דגש מדידות, הנדסה וייעוץ בע"מ
גרסה: 2
תבנית: יועץ קרינה אלקטרו-מגנטית
מס' חוזה: CONT-5-668
לחתימה
ספק: דגש מדידות, הנדסה וייעוץ בע"מ
אפריקה ישראל מגורים בע"מ

ישיבה, חדרי שינה וכו'), מסקנות והמלצות להפחתת רמות השדה המגנטי בסביבת מתקני החשמל (במידת הצורך). כל זאת, בהתאם לדרישות ולמתכונות המשרד להגנת הסביבה.

- ח. מסירת הנתונים, הפרוגרמה, חוות הדעת וניתוח תוצאות האנליזה למזמין, ליועץ וכן ליועצים ולמתכננים ולכל גורם אחר שייקבע על ידי המזמין.
- ט. בחינה ואישור תכניות ראשוניות של האדריכל ויועץ החשמל.
- י. הכנת כל המסמכים הדרושים לצורך קבלת היתר הקמה – בניה ירוקה/ רשות מקומית/ הגנת הסביבה וכו' והגשת הבקשות להיתרי הקמה.

2.2 ייעוץ סופי:

- א. קבלת הנתונים הטכניים של אבי הטיפוס מול יועץ החשמל.
- ב. סיכום אומדן השטף המגנטי בדו"ח המפרט את הנתונים והממצאים של האומדן לכל אב טיפוס, כולל טווח בטיחות לערך היעד של השדה המגנטי במפלס אב הטיפוס, לקומה 3 מטר מעליו ולקומה 3 מטר מתחתיו.
- ג. לאחר שהמתחם והמבנים יתוכננו ומיקום כל המרכיבים החשמליים בהם יהיה ידוע, יערך אומדן של השדה המגנטי מהמקורות-חדרי שנאים, לוחות, כבלים אל סביבתם הקרובה, לבחינת קיום טווח הבטיחות על פי תכנית האכלוס. לצורך זה יידרשו שרטוטי האכלוס והחשמל בפורמט PDF, מהאדריכל ויועץ החשמל.
- ד. היה ולאור מיקום מתוכנן של אב טיפוס וקיום חריגה מטווח הבטיחות, יידרש מיגון, יוכן מפרט טכני בשילוב כתב כמויות להפחתת הקרינה לרמות הנדרשות.
- ה. המיגון קשור לרמת השדה המגנטי מהחדר במקום בו קיימת שהיית קבע של אדם. לכן תכנון המיגון הוא פרטני לתרחיש, ואין אפשרות לתת מתכונת קבועה מראש לפי חדר.
- ו. הכנה והגשה של המסמכים הדרושים לקבלת היתר הקמה מהמשרד להגנת הסביבה של כלל חדרי השנאים במתחם, לאחר שיהיה תכנון של המתחם ומיקום החדרים בו יהיה מוגדר.

2.3 ייעוץ מפורט:

- א. בדיקת ההתאמה של תכניות הפרויקט המוגשות לכל הרשויות והגופים הרלבנטיים לצורך קבלת אישור סופי, לאישורים שניתנו על-ידי כל הרשויות והגופים הרלבנטיים בנושאי תאימות אלקטרומגנטית והגנה מפני קרינה.
- ב. מתן ייעוץ שוטף למתכננים וליועצים האחרים של המזמין בנושא התאימות האלקטרומגנטית וההגנה מפני קרינה.
- ג. אישור התוכניות הרלוונטיות במכון התקנים, חברת החשמל, המשרד להגנת הסביבה ובכל הרשויות הרלוונטיות.

CONT-5-668

מס' חוזה:

תבנית: יועץ קרינה אלקטרו-מגנטית

פרויקט: סמל צפון – מגרשים

122,123

לחתימה

סטטוס:

גרסה: 2

ספק: דגש מדידות,

הנדסה וייעוץ בע"מ

אריקה ישראל מגורים בע"מ

דגש מדידות
הנאמן יועץ בע"מ
ח.פ. 513155817

- ד. הנחיית המתכננים הכנסת תיקונים ושינויים בתכניות ובמסמכים אחרים לפי דרישת הרשויות המוסמכות ו/או המזמין.
- ה. בדיקה ואישור התכניות, המפרטים וכתבי הכמויות של יתר היועצים לעבודות הרלוונטיות.
- ו. הכנת תכניות, מפרטים וכתבי כמויות מפורטים לביצוע עבור מיגון להפחתת הקרינה לרמות הנדרשות, ומתן סיוע בנייתו הצעות המחיר שיתקבלו והמלצות לסיכום.

2.4 פיקוח עליון בשלב ביצוע המבנה ומערכותיו עד אכלוס ותקופת בדק :

- א. ביקורים באתר בתדירות שתקבע ע"י מנהל הפרויקט, ע"פ צרכי הביצוע.
- ב. טיפול בקבלת אישורים להיתר, טופס 4 ולתעודת גמר.
- ג. לאחר הקמת והפעלת מערכות החשמל (חשמול) במבנים ברמת זרם מספקת, תבוצע בדיקה מעשית (מיפוי) של השדות המגנטיים במבנים ויוכן דו"ח סופי.
- ד. מסירת הדו"ח במתכונת בדיקה מעשית של המשרד להגנת הסביבה, אשר תוצאותיו ינורמלו למצבי צריכה מרביים.
- ה. לוודא שמתקיים כל הכתוב בכתבי הכמויות והמפרטים הטכניים ללא פשרות.
- ו. שילוב הפיקוח העליון עם שאר היועצים.
- ז. מתן ייעוץ לחברה והשתתפות בדיונים ובבירורים עם הקבלן בקשר עם ביצוע הפרויקט, הן לפני השלמת הפרויקט והן בתקופת הבדק.
- ח. ייעוץ למזמין והשתתפות בבירורים עם הקבלנים המבצעים.
- ט. היעוץ ישתתף בכל המסירות הרלוונטיות שיתקיימו בשטח לפי התכנית שאושרה מראש על ידי המזמין כולל הוצאת דוח מסירה בכתב.
- י. ליווי המזמין מול זכיינים כולל אישור תכניות רלוונטיות.
- יא. הכנת כל המסמכים הדרושים לצורך קבלת היתר הפעלה, והגשתם לרשויות.
- יב. מעקב אחר הפרויקט בזמן תקופת הבדק והאחריות.
- יג. בדיקה סופית ומתן אישור על השלמת העבודות והתחלת שנת האחריות.
- יד. מתן חוות דעת מקצועית במסגרת תביעות משפטיות שיוגשו, אם יוגשו, נגד המזמין בקשר לפרויקט ולאתר. מתן עזרה למזמין ככל שידרש במקרה של בירור תביעות מצד קבלנים, ספקים או דיירים, לרבות מתן סיוע בפני בתי המשפט ובהכנת תביעה ו/או כתב הגנה בתאום עם היועצים המשפטיים של המזמין.

3. היועץ מתחייב לשמור על דיסקט את התכניות והמסמכים עד לאחר סיום הביצוע בשטח של העבודות נשוא התכנון, כך שניתן יהיה לבצע מהם העתקים, צילומים וכו' וכן ניתן יהיה לבצע בהם תיקונים ושינויים.

4. נציג המזמין רשאי להזמין מהיועץ את כל שלבי העבודות המפורטות בנספח זה ו/או חלק מהן ו/או עבודות נוספות להן הכל כפי שיפורט בנספח ד'.
5. יובהר כדלקמן:
- א. העבודה הממוחשבת בפרויקט תיערך בתכנת REVIT על היועץ לדאוג לעמדות עבודה וכ"א מוכשר במשרדו בהתאם.
- ב. כל קבצי התכנון והמסמכים השונים יוטענו למערכת ה-ז.י.ו, תעבורת המידע היחידה הקבילה בפרויקט.

אפרים ישראל מנצח בע"מ

ד.ג.ש מדידות
הנדסה וייעוץ בע"מ
ח.פ. 51343817

פרויקט:	סמל צפון – מגרשים 122,123	תבנית: יועץ קרינה אלקטרו-מגנטית	מס' חוזה: CONT-5-668
ספק:	דגש מדידות, הנדסה וייעוץ בע"מ	גרסה: 2	סטטוס: לחתימה

נספח "ג"לוח זמנים ושלבי ביצוע

1. לוח הזמנים לייעוץ כל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כפי שייקבע מעת לעת על ידי המנהל. לוח הזמנים לפיקוח העליון - ברציפות מתחילת ביצוע העבודות ועד להשלמתן כולל תקופת הבדק, ככל שיידרש על ידי המנהל.
2. המהנדס וצוותו יעסקו בפרויקט לפי הצורך וללא הגבלת זמן.
3. היועץ ימסור את התכניות ו/או המסמכים לאישור המזמין בהתאם ללוח הזמנים והתכניות ו/או המסמכים לא יחשבו כמושלמים עד לקבלת אישור המזמין.
4. העביר המזמין ליועץ הערות או הנחיות נוספות לגבי התכניות ו/או המסמכים, יעדכן היועץ את התכניות ו/או המסמכים תוך פרק זמן סביר שיוסכם בינו לבין המזמין, ואולם בכל מקרה לא יעלה על פרק הזמן הנקוב עבור אותו שלב בלוח הזמנים. האמור לעיל מותנה בכך שהמזמין ימציא ליועץ הערותיו ו/או הנחיותיו לגבי תכניות ו/או מסמכים שהוגשו לו על ידי היועץ בתוך 30 יום ממועד הגשתן למזמין.
5. אם לא יקבע לוח זמנים במעמד חתימת החוזה יעביר היועץ לוח זמנים ראשוני לאישור המנהל תוך 7 ימים ממועד החתימה.
6. התקדמות הייעוץ בנושא מיגון כנגד קרינה אלקטרו-מגנטית תעשה לפי שלבי הפרויקט ועל פי שינויי תכנון של האדריכל והיועצים, ללא זכות לתוספות שכר.
7. לוח עקרוני:

01.04.2020	א. השלמת תכנון מוקדם
23.04.2020	ב. הגשת בקשות להיתרי בניה
27.05.2020	ג. קליטת הבקשות להיתר (לאחר פרסום ההקלות)
03.04.2021	ד. קבלת החלטת וועדה
01.08.2021	ה. השלמת תכנון סופי
01.12.2021	ו. קבלת היתר דיפון וחפירה
01.06.2022	ז. השלמת תכנון מפורט ויציאה למכרז קבלן ראשי
01.09.2022	ח. קבלת היתרי בניה
01.12.2022	ט. השלמת תכנון לביצוע

אפריקה ישראל למגורים בע"מ

ד.ג.ש מדידות
הנדסה וייעוץ בע"מ
ח.פ. 513753817

פרויקט: סמל צפון – מגרשים 122,123
סכום: דגש מדידות, הנדסה וייעוץ בע"מ
גרסה: 2
מס' חוזה: CONT-5-668
סטטוס: לחתימה

נספח "ד"שכר היועץ

1. תמורת ביצוע מלוא שרותי היועץ כמפורט בנספח ב' ונספח ח', ישלם המזמין ליועץ שכר כולל בסך של 28,000 ₪ (במילים: עשרים ושמונה אלף שקלים חדשים).
2. למען הסר ספק:
 - 2.1 מובהר כי שכר היועץ ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים, והם לא ישתנו מכל גורם שהוא כמפורט בסעיף 7 לחוזה.
 - 2.2 שכר היועץ כולל את כל המפורט בחוזה על כל נספחיו, לרבות נספח ב' ונספח ח'.
 - 2.3 התמורה הינה סופית ולא תאושרנה תוספות שכר עקב שינויי תכנון בגלל התקדמות התכנון של שאר היועצים.
 - 2.4 על אף האמור בסעיף 3.1 לעיל, בקשות לתוספת שכר ידונו בתנאים כמפורט בסעיף 8 לחוזה בלבד.
 - 2.5 מבוטל.
3. הסכום המפורט בסעיף 1 לעיל יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן בגין חודש 01/12/2020 (העומד על 100.1 נקודות) עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון.
4. בנוסף לכל תשלום ישולם ליועץ מע"מ כשיעורו בחוק וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין, למועד תשלום המע"מ ע"י היועץ והמצאת כל אישור נוסף ע"פ כל דין, לרבות אישור על ניהול ספרים ואישור על ניכוי מס במקור.
5. תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי נספח זה הוא קיום כל התחייבויות היועץ על פי חוזה זה, השלמת כל עבודות התכנון הכלולות בשכר היועץ, כמפורט בנספח ב', ומסירת כל המסמכים והתכניות למזמין.

CONT-5-668

מס' חוזה:

תבנית: יועץ קרינה אלקטרו-מגנטית

פרויקט: סמל צפון – מגרשים

122,123

דגש מדידות,

הנדסה וייעוץ בע"מ

ספק:

גרסה: 2

סטטוס:

לחתימה

אמריקה ישראל מעורים בע"מ

אמריקה ישראל מעורים בע"מ

ד.ג.ש מדידות
הנדסה וייעוץ בע"מ
ח.פ. 51315817

נספח "ה"
תשלומי שכר היועץ

1. שכר היועץ ישולם לשיעורין כנגד גמר כל שלב ושלב של שרותי היועץ כמוגדר בחוזה לרבות בנספחים ב' ו- ח' כדלקמן:
2.
 - 1.1 לאחר גמר הייעוץ המוקדם 10%
 - 1.2 לאחר גמר הייעוץ הסופי וקבלת כל האישורים הנדרשים 45%
 - 1.3 לאחר גמר הייעוץ המפורט 30%
 - 1.4 במהלך הפיקוח העליון 10%
 - 1.5 לאחר קבלת טופס 4 ואכלוס 5%
3. למרות האמור בסעיף 1 לעיל רשאי המזמין לשלם ליועץ מקדמות בגין קידום התכנון אשר יקוזזו משלבי התשלום עפ"י קביעתו.
4. היועץ יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש.
5. המזמין ישלם את שכר היועץ בטווח של 60 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל.

אפרקח ישראל מנורים בע"מ

פרויקט: סמל צפון – מגרשים 122,123
 תבנית: יועץ קרינה אלקטרו-מגנטית
 מס' חוזה: CONT-5-668
 סטטוס: לחתימה
 גרסה: 2
 ספק: דגש מדידות, הנדסה וייעוץ בע"מ

דגש מדידות
 הנדסה וייעוץ בע"מ
 ח.פ. 513483817

נספח "ו"

תאריך: [תאריך חתימת חוזה]

לכבוד
[צד א בחוזה]

א.נ.,

הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ עובד חברת דגש מדידות, הנדסה וייעוץ בע"מ / הפועל בשם חברת דגש מדידות, הנדסה וייעוץ בע"מ / המספק שירותים לחברת דגש מדידות, הנדסה וייעוץ בע"מ*, מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן:

1. אני מועסק על ידי דגש מדידות, הנדסה וייעוץ בע"מ, המבצעת עבורכם תכנון **יועץ קרינה אלקטרו-מגנטית** בפרויקט **סמל צפון – מגרשים 122,123**.
2. ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל דגש מדידות, הנדסה וייעוץ בע"מ עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר להלן:
"מידע חסוי" – מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב ו/או בכל כלי ו/או אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס במישרין או בעקיפין לחברתכם ו/או לפרויקט הנ"ל ו/או לשירותים הניתנים לכם ע"י דגש מדידות, הנדסה וייעוץ בע"מ.
3. אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידכם.
4. אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ו/או מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.
5. הנני מאשר כי התחייבויותי הנ"ל תחולנה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

בכבוד רב,

דגש מדידות
הנדסה וייעוץ בע"מ
ח.פ. 51174817
דגש מדידות, הנדסה וייעוץ בע"מ

שם: אורן סלומוןת.ז: 033137712כתובת: התע"ש 25, כפ"ספרויקט: סמל צפון – מגרשים 122,123 תבנית: יועץ קרינה אלקטרו-מגנטית מס' חוזה: CONT-5-668ספק: דגש מדידות, הנדסה וייעוץ בע"מ גרסה: 2 סטטוס: לחתימה

נספח ז" - מפרט ביטוחי היועץ

היועץ מאשר שהיקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסות בכפוף לאמור להלן הינו על פי נוסח הפוליסות הידוע כ"ביט" מהדורת 2013 או מהדורת "ביט" מאוחרת יותר המחליפה את תנאי "ביט" מהדורת 2013 למעט פוליסת האחריות המקצועית ביחס ל"אחריות מקצועית" היקף הכיסוי אינו נופל מהאמור בסעיף 1 להלן.

1. **ביטוח אחריות מקצועית**, לכיסוי חבותו המקצועית של היועץ ביחס עם ההסכם הנדון. גבול האחריות על פי הפוליסה לא יפחת מ- 4,000,000 ₪ (ארבעה מיליון ₪) לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח.

הביטוח על פי הפוליסה כולל אובדן מסמכים, חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב, הפרת סודיות, דיבה השמצה, מעשה מרמה ו/או אי יושר של מי מעובדי היועץ, אובדן השימוש ו/או עיכוב ו/או נזק תוצאתי כלשהו. הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף בגין חבותו כמזמין העבודה בכל הנובע מפעולותיו של היועץ והבאים מטעמו, כמוגדר בפוליסה ובכפוף לתנאיה ולסייגיה. הביטוח כולל מועד למפרע שאינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות על ידי היועץ אך לא לפני התאריך 24.7.2013 (להלן: "**התאריך הרטרואקטיבי**"). כן כולל הביטוח הרחבת "חבות צולבת" ואופציה לרכישת תקופת גילוי בת 6 חודש ביחס לתביעות הנובעות מביצוע העבודות נשוא החוזה הנדון וזאת אם פוליסה זו לא תחודש מכל סיבה שהיא.

2. **ביטוח אחריות מעבידים**, המבטח חבות עפ"י פקודת הנזיקין (נוסח חדש) וחוק האחריות למוצרים פגומים תש"ס-1980, כלפי עובדי היועץ, בגין פגיעה גופנית או מחלת מקצוע שתיגרם למי מהם תוך כדי ועקב העסקתם על פי ההסכם בגבול האחריות בסך של -20,000,000 ₪ (עשרים מיליון ₪) לעובד, לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח.

ביטוח זה לא יכלול כל חריג בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, חבות כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב למעבידים, עבודות בגובה, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער, עבודות חוץ. הביטוח מורחב לשפות את המזמין היה ויקבע לעניין קרות תאונות עבודה ו/או מחלת מקצועית כלשהי כי הוא נושא בחובות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי היועץ.

3. **ביטוח אחריות כלפי צד שלישי** המבטח את חבות היועץ על פי דין בגבול אחריות בסך של 2,000,000 ₪ (שני מיליון ₪) למקרה ולתקופת ביטוח, בגין פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות המזמין עובדיו ו/או מי מטעמו בקשר עם ו/או במסגרת מתן השירותים על ידי היועץ ו/או בגין מי שפועל מטעמו ובגין כל הבאים מכוחו ויחול על אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש שייגרמו כתוצאה ממעשי ו/או מתדלי היועץ ו/או בגין כל מי הפועלים מטעמו.

ביטוח זה לא כפוף לכל חריג בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, פריקה וטעינה מכלי רכב, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה שהוגש ככיבוד, שביתה והשבתה, עבודות חוץ, וכן תביעות שיבוב מצד המוסד הביטוח לאומי. הביטוח מורחב לשפות את המזמין בגין אחריותו למעשי ו/או מתדלי היועץ ובגין הבאים מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח. רכוש המזמין ייחשב כרכוש צד שלישי למעט הרכוש עליו פועלים במישרין.

- א. הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש על פיו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי המזמין (למעט ביחס לפוליסת עבודות קבלניות ככל שנערכת) ואנו מוותרים על טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.
- ב. הפוליסה תכלולנה התחייבות לווייתור על זכות שיבוב כלפי המזמין, עובדיו והבאים מטעמו אולם האמור בדבר ויתור על זכות השיבוב לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
- ג. כמו כן היועץ מתחייב שהכיסוי על פי הפוליסות לא יבוטל ולא יחול בו שינוי לרעה, אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי המזמין לפחות 30 יום מראש.
- ד. חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים, אך מו"מ בזה כי אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981.

אשרה ישראל מוריס בע"מ

CONT-5-668

מס' חוזה:

תבנית: יועץ קרינה אלקטרו-מגנטית

פרויקט: סמל צפון - מגרשים

122,123

סטטוס:

גרסה: 2

ספק: דגש מדידות,

הנדסה וייעוץ בע"מ

לחתימה

ד.ג.ש מדידות
הנדסה וייעוץ בע"מ
ח.פ. 51383817

נספח "1"
אישור על קיום ביטוחי היתוף

תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)		אישור קיום ביטוחים	
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.			
מבקש האישור*	המבוטח	אופי העסקה*	מעמד מבקש האישור*
שם אפי מגורים בע"מ ו/או חברות אם ו/או חברות בנות ו/או חברות אחיות ו/או חברות קשורות חברות שלובות ו/או חברות קשורות ו/או כל חברה הנמנית בקבוצת "אפריקה-ישראל"	שם דגש מדידות, הנדסה ויועץ בע"מ ח.פ. 513153817	☒ שירותים – שירותי יועץ ומדניות עבור פרויקט	☒ מזמין שירותים
ת.ז.פ.ח.צ. 5200034760	מען התע"ש 25/2 כפ"ס		
מען יוני נתניהו 1ג', אור-יהודה			

כיסויים						
סוג הביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומהדורת הפוליסה	תאריך תחילה	תאריך סיום	גבול האחריות/ סכום ביטוח	כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח					סכום	מטבע
צד ג'					2,000,000	שקל
אחריות מעבידים					20,000,000	שקל
אחריות מקצועית					4,000,000 לאירוע ובמצבר על פי הפוליסה.	שקל
					304/302/307/315/328/32329 /1	
					328//319/302/309	
					332-6 /328/302/301/303/325/326/327/321	

חתימת האישור
המבטח:
פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'): *
038

ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.

*מצורף ב-2 קבצים נפרדים

פריקט: מל צפון – מגרשים 122,123
ספק: דגש מדידות, הנדסה ויועץ בע"מ
גרסה: 2
מס' חוזה: CONT-5-668
לחתימה: סטוס
מס' חוזה: 513153817
אפריקה ישראל מגורים בע"מ
© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

נספח "ח"רשימת התכניות והמסמכים שעל היועץ להנפיק

מסמך זה מהווה השלמה לנספח ב' ואינו גורע ממנו

1. מודל של מתקני החשמל וסביבתם, המייצגים את המצב העתידי בשטח והזנתו לתוכנות האנליזה (EFC-400 v2008) תוך ביצוע חישובים לפי זרמים "אופייניים" ומרביים.
2. חוות-דעת מוקדמת בנושא תאימות אלקטרומגנטית, הכולל אומדן שטף השדה המגנטי מקווי המתח במגרש (אם קיימים), ממערך חדרי שנאים, לוחות מתח נמוך וכבלי הולכה, ב- 10 אבי טיפוס, כולל תכנון מיגון עבורם אם יידרש להגבלת חשיפת אדם לקרינה מגנטית.
3. הגשה של המסמכים הדרושים לקבלת היתר הקמה והפעלה מהמשרד להגנת הסביבה של כלל חדרי השנאים במתחם ובמבנים השונים.
4. כל תכנית אחרת או מסמך או חוות דעת שידרשו במהלך התכנון והביצוע על מנת לקבל עבודה מושלמת בהתאם לשיקול המנהל.
5. מובהר בזאת שהתכניות יוכנו לפי ביצוע בקטעים של הפרויקט ויכללו פתרונות לקטעי הביניים.
6. כל תכניות הביצוע המתחייבות מכל תקן ודין לרבות אך לא רק מחלקיו השונים של ת"י 1547 – "תכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתיות".

כל המסמכים והתכניות יערכו בשפה העברית.

נספח "ט"דוגמא לנוסח אישור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט

לכבוד :

[צד א בחוזה]

(המומין)

אני הח"מ דגש מדידות, הנדסה וייעוץ בע"מ לאחר שבדקתי את העבודות שבוצעו ב- סמל צפון בקשר עם ייעוץ קרינה אלקטרו-מגנטית, מאשר בזאת שהעבודות הנ"ל בוצעו והושלמו בהתאם להנחיותי, לתכנוי, בהתאם לתקנים מחייבים ולשביעות רצוני.

בכבוד רב,

 דגש מדידות, הנדסה וייעוץ בע"מ

פרויקט:	סמל צפון – מגרשים 122, 123	תבנית: יועץ קרינה אלקטרו-מגנטית	מס' חוזה: CONT-5-668
ספק:	דגש מדידות, הנדסה וייעוץ בע"מ	גרסה: 2	סטטוס: לחתימה

אפריקה ישראל מוריס בע"מ

דגש מדידות
הנדסה וייעוץ בע"מ
ח.פ. 511183817

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

נספח "י"דוגמא לנוסח הצהרת היועץ בדבר היעדר תביעות

לכבוד
[צד א בחוזה]

ג.א.נ.,

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של _____ ש"ח (להלן: "היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדין, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התייקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצענו עבורכם באתר סמל צפון עפ"י חוזה מיום [תאריך חתימת חוזה] או עבור חלקן כמפורט להלן:

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולהלן, נמנעתם מלקזז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקזז עפ"י החוזה הנ"ל. עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו ו/או למי מטעמנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי מכם ו/או כלפי כל הבאים מכוחכם ו/או כלפי מי מטעמכם ו/או כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ו/או לכל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבונית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

היום _____ לחודש _____ לשנה _____

חתימה וחתימת היועץ:

דגש מדידות, הנדסה וייעוץ בע"מ

אישור

אני הח"מ _____ עו"ד/רו"ח מאשר כי ה"ה _____ שחתימתם בצירוף חותמת (להלן: "החברה") ו/או שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר וענין, חתמו בפני על מסמך זה.

תאריך: _____ חתימה וחתימת עו"ד/רו"ח: _____

CONT-5-668

מס' חוזה:

תבנית: יועץ קרינה אלקטרו-מגנטית

פרויקט: סמל צפון – מגרשים

122, 123

גרסה: 2

ספק: דגש מדידות,

הנדסה וייעוץ בע"מ

סטטוס: לחתימה

דגש מדידות
הנדסה וייעוץ בע"מ
ח.פ. 51353817

אשרתה ישראל מוגרים בע"מ